

Nr. 157 Vermerk des Ministerialdirektors Kritzinger. 19. September 1939

R 43 II/1264a, Bl. 99

Beginn:

Beginn:

[Entwurf einer Verordnung über den Volksmeldedienst]

1. Vermerk:

In der Sitzung des Ministerrats am 18. September 1939¹ legte mir SS-Gruppenführer Heydrich den Entwurf einer Verordnung vor, die den Zweck verfolgen soll, das deutsche Volk weitgehend zur Mitarbeit an den Aufgaben der Geheimen Staatspolizei heranzuziehen. Herr Heydrich verwies dabei auf seinen Aufsatz in der 9. Folge des Schulungsbriefs „Der Volksmeldedienst“ (liegt bei)².

Der Entwurf sieht eine Verpflichtung vor, Verbrechen und Vergehen, die geeignet sind, die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu gefährden (nur dem Sinne nach wiedergegeben), und zwar auch Versuchs- und Vorbereitungshandlungen der Polizei anzuzeigen. Das Unterlassen der Anzeige wird unter Strafe gestellt. Irgendwelche Ausnahmen für Angehörige oder für Personen, die ein Amts- oder Berufsgeheimnis zu wahren haben, sieht der Entwurf nicht vor. Die Verpflichtung zur Anzeige wird auch für die Führer von Organisationen vorgeschrieben, deren Mitglieder Kenntnis von den obenerwähnten Handlungen erhalten. Andererseits wird unter Strafe gestellt, wenn jemand falsche Anzeige erstattet. Die Strafverfolgung soll nur auf Antrag der Staatspolizeistellen erfolgen, die Richtlinien dafür erhalten sollen.

Herr Heydrich sagte mir, der Herr Reichsminister [Lammers] habe bei einer persönlichen Besprechung mit dem Reichsführer SS den Entwurf in seinen Grundzügen als begrüßenswert bezeichnet. Ich habe mich daher mit einer sachlichen Stellungnahme zurückgehalten und lediglich darauf aufmerksam gemacht, daß die Bestimmungen des Entwurfs sich in vielfacher Hinsicht mit dem geltenden Strafrecht überschneiden und daß es wohl zweckmäßig sei, den Entwurf zunächst mit dem Reichsjustizministerium zu besprechen. Herr Heydrich erwiderte, daß er auf schnellste Verabschiedung der Verordnung Wert lege und bäte, das Reichsjustizministerium nicht zu beteiligen. Ich habe dazu bemerkt, daß die Beteiligung oder Nichtbeteiligung des Reichsjustizministeriums zunächst Sache des GBV sei. Falls der Verordnungsentwurf beim Ministerrat eingebracht würde, müßte ich die Vorlage allen Reichsministern zur Kenntnis bringen. Staatssekretär Stuckart, den ich nachträglich fragte, ob der GBV die Verordnung einbringen werde, äußerte, er habe zunächst noch gewisse Hemmungen³.

¹ Dok. Nr. 155.

² HEYDRICH, Der Volksmeldedienst. Die Mobilmachung gegen Verrat und Denunziation; R 43 II/1264a, Bl. 101 f. Der Aufsatz postulierte die „totale Mobilmachung der politischen Aufmerksamkeit des Volkes“ und ging von der Einrichtung des Volksmeldedienstes „nach noch zu erlassenden Richtlinien“ als beschlossene Tatsache aus. – VO-Entw. liegt nicht an.

³ Aus der Rückschau schilderte Kritzinger den Hergang wie folgt: Heydrich habe ihm den VO-Entw. unmittelbar vor der Minister ratsitzung, bei der er als Vertreter der Rkei anwesend und für die Geschäftsbehandlung der Vorlagen zuständig gewesen sei, m. d. B. übergeben, ihn Göring zur Verabschiedung vorzulegen. Denn in der Regel habe er die ihm vor oder während der Sitzung zugeleiteten Entwürfe gleich an Göring weitergereicht. „Göring stellte die Entwürfe zur Diskussion und verabschiedete sie, meist ohne längere Debatte.“ An der VolksmeldedienstVO sei ihm aber sofort aufgefallen, „daß damit das Spitzeltum in jedes Haus und in jede Familie getragen werden sollte“, und er habe ihre Weitergabe mit dem Hinweis abgelehnt, daß sich erst der RJuM dazu äußern müsse. „Hätte ich die Vorlage Göring in der Sitzung vorgelegt, so war zu befürchten, daß die Verordnung, von Heydrich geschickt begründet, bei dem Tempo, in dem damals gearbeitet wurde, ohne weiteres zur Verabschiedung kam, da kein Minister

2. Herrn RKabR von Stutterheim erg[ebenst].

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Angelegenheit dem Herrn Minister vortrügen und mich über die Stellungnahme des Herrn Reichsministers unterrichten würden⁴.

Kr[itzinger]

anwesend war, von dem ich mir einen entschiedenen Protest versprechen konnte. Heydrich machte Einwendungen, mußte sich aber schließlich mit meiner Weigerung abfinden.“ Aus dem Schriftsatz Kritzingers vom 9. 9. 1946 zur Rechtfertigung über seine aml. Tätigkeit; BA, N 1635/1, Bl. 13 f.

⁴ Stutterheim leitete Kritzinger am 22. 9. folg. hs. Notiz zu: „Der Herr Minister hat gegen die geplante Verordnung keine Bedenken. Ausnahmebestimmungen zugunsten von Personen, die ein Amts- oder Berufsgeheimnis zu wahren haben, hält der Herr Minister nicht für angezeigt, er meint im Gegenteil, daß man ausdrücklich vorschreiben solle, daß eine allgemein bestehende Verpflichtung zur Wahrung eines Amts- oder Berufsgeheimnisses von der Anzeigepflicht *nicht* entbinde. – Bei Einbringung des Entwurfs im Ministerrat wird der RJustMin. Kenntnis von ihm u. dadurch Gelegenheit erhalten, etwaige Bedenken geltend zu machen. Das genügt nach Auffassung des H. Ministers.“ R 43 II/1264a, Bl. 100. Kritzinger verfügte Wiedervorlage für 15. 10., zu diesem Zeitpunkt lag der Rkei aber schon eine von GBV Frick vorsorglich mitgezeichnete Vorlage an den MRfdRV vor: Dok. Nr. 168.

Zitierhinweis

Nr. 157 Vermerk des Ministerialdirektors Kritzinger. 19. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d157>